

국민권익위원회 일상감사규정

제정 2008. 5. 2. 국민권익위원회 훈령 제10호

개정 2009. 6. 3. 국민권익위원회 훈령 제38호

개정 2012.10.25. 국민권익위원회 훈령 제79호

개정 2015.11.10. 국민권익위원회 훈령 제115호

제1조(목적) 이 훈령은 「공공감사에 관한 법률」 제22조와 「국민권익위원회 감사규정」 제3조제5항에 따라 일상감사의 대상 부서, 대상 업무, 기준 예산액 및 그 밖에 일상감사의 시행에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(대상 부서) 일상감사는 제3조에 따른 일상감사 대상 업무를 처리하는 위원회 모든 부서를 대상으로 한다.

제3조(대상 업무) 감사담당관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 일상감사를 실시한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 일정규모 이상의 예산집행사항
가. 건당 추정가격 3천만원 이상의 시설공사계약 및 각종 용역계약
나. 건당 추정가격 2천만원 이상의 물품구매, 제조(인쇄) 및 그 밖의 계약
2. 국민권익위원회 위원장(이하 "위원장"이라 한다)이 일상감사를 지시한 사항
3. 감사담당관이 특히 필요하다고 인정하여 대상 업무를 선정한 후 그 업무의 처리부서에 요구하는 사항
4. 업무의 처리부서에서 필요하다고 판단하여 감사담당관에게 일상감사를 의뢰한 사항 중 감사담당관이 그 필요성을 인정한 사항

제4조(일상감사의 의뢰 등) ① 제3조제1호·제4호에 해당하는 일상감사 대상

업무를 처리하는 부서(이하 "감사대상부서"라 한다)의 장은 별지 제1호 서식에 따른 일상감사 의뢰서에 예산서 등 참고서류와 결재원안을 첨부하여 최종 결재권자의 결재 직전에 감사담당관에게 일상감사를 의뢰하여야 한다. 다만, 최종 결재권자가 사무처장 이상인 경우에는 감사대상 부서의 실·국장(운영지원과장을 포함한다)이 결재한 직후에 의뢰하여야 한다.

② 감사담당관은 제3조제2호·제3호에 따라 일상감사를 실시하려는 경우에는 미리 감사계획을 수립하여 감사대상부서의 장에게 일상감사를 실시하려는 사실을 통보하고 일상감사에 필요한 서류를 요청해야 한다.

③ 감사담당관은 제1항에 따라 일상감사를 의뢰받거나 제2항에 따라 일상감사를 실시하려는 경우 별지 제2호서식에 따른 일상감사 대장에 그 사실을 적어야 한다.

제5조(일상감사의 절차·방법) ① 감사담당관은 접수한 일상감사의뢰서를 선람한 후 이를 검토할 위원회 소속직원을 지정한다.

② 제1항에 따른 검토를 지시받은 위원회 소속직원은 일상감사의뢰서와 결재원안 및 참고서류 등을 면밀히 검토한 후 감사의견이 있을 때에는 별지 제3호서식의 일상감사의견서에 검토의견을 명시하여 감사담당관의 결재를 받은 후 해당 감사대상부서의 장에게 이를 송부한다. 다만, 감사 결과 특별한 의견이 없는 경우에는 결재 문서의 협조란에 서명하는 것으로써 일상감사의견서의 송부를 갈음할 수 있다.

③ 감사담당관은 제4조제1항에 따라 일상감사를 의뢰받거나 제4조제2항에 따라 일상감사를 통보하여 감사에 필요한 서류를 제출받은 날부터 7일 이내에 일상감사 의견서를 감사대상부서의 장에게 송부하여야 한다. 다만, 검토기간의 연장이 필요한 때에는 감사대상부서의 장과 협의하여 그 기간을

연장할 수 있다.

④ 일상감사는 다음 각 호의 방법으로 실시할 수 있다. 다만, 일상감사에 필요하다고 인정되는 경우에는 감사대상부서나 관련 부서에 대하여 필요한 자료의 제출을 요구하거나 관계공무원의 출석·진술을 요구할 수 있다.

1. 서면감사

2. 현장조사, 여론수집 및 관련 부서 확인 등 실지감사

제6조(일상감사의 고려사항) ① 감사담당관은 제3조제1호 가목에 해당하는 사항의 일상감사를 실시하려는 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 예산액의 적정 여부에 관한 사항

2. 사업의 필요성, 규모 및 시기의 적정 여부에 관한 사항

3. 계약방법 및 절차의 적법 여부에 관한 사항

4. 설계의 적정 여부에 관한 사항

5. 설계변경 등 공사비 증액의 필요성과 이에 따른 예산의 확보 여부에 관한 사항

6. 기술적 사항 검토 및 구비서류 누락 여부에 관한 사항

② 감사담당관은 제3조제1호 나목에 해당하는 사항의 일상감사를 실시하려는 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 구매·제조의 필요성, 규모, 시기 및 우선순위 등 적정 여부에 관한 사항

2. 계약방법 및 절차의 적정 여부에 관한 사항

3. 계약금액이나 단가·수량 등의 적정 여부에 관한 사항

제7조(일상감사 결과의 이의 등) ① 제5조제2항·제3항에 따라 일상감사의 견서를 송부받은 감사대상부서의 장은 일상감사 의견에 이의가 있는 경우 일상감사 의견서를 받은 날부터 2일 이내에 그 사유를 명시하고 필요한

관계서류를 첨부하여 감사담당관에게 재검토를 요구할 수 있다.

② 감사관은 제1항에 따른 재검토 요구가 이유 없다고 인정되는 경우에는 이를 기각하고, 이유 있다고 인정되는 경우에는 감사의견을 변경하거나 철회하는 등 필요한 조치를 취해야 한다.

제8조(일상감사 의견에 대한 처리) ① 감사대상부서의 장은 제5조에 따른 일상감사 의견을 대상 업무에 반영하는 등 지체 없이 필요한 조치를 취하고, 별지 제4호서식에 따른 조치결과 통보서를 감사담당관에게 통보하여야 한다.

② 감사대상부서의 장은 대상 업무에 대하여 일상감사의견서를 첨부하여 최종 결재권자의 결재를 받아야 한다. 다만, 일상감사의 시행으로 대상 업무의 추진이 지연될 것이 예상되는 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 일상감사 실시 중에 최종 결재권자의 결재를 진행한 후 별도로 일상감사 의견을 최종 결재권자에게 보고할 수 있다.

③ 감사대상부서의 장은 일상감사 의견서를 받기 전까지는 대상 업무에 대하여 계약 체결 등의 집행행위를 해서는 안 된다.

제9조(보칙) ① 감사담당관은 일상감사를 실시한 대상 업무에 대하여는 자체 감사를 생략할 수 있다.

② 감사대상부서는 일상감사를 받았다는 이유로 회계 등 업무상의 책임을 면할 수는 없다.

부칙 <국민권익위원회훈령 제10호, 2008.5.2.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <국민권익위원회훈령 제38호, 2009.6.3.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <국민권익위원회훈령 제79호, 2012.10.25.>

(국민권익위원회 직제 시행규칙 개정에 따른 부서명칭 정비 등을 위한 국민권익위원회
소관 훈령 및 예규 일부개정훈령)

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <국민권익위원회훈령 제115호, 2015.11.10.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

일상감사 의뢰서

수 신 : 감사담당관				검토자		감사담당관	
발 신 :							
대상부서				최종결재권자			
				요구일시			
건 명				회신기한			
1. 사업개요 2. 주요 의뢰내용 3. 의뢰자 의견 및 관련 법규내용							
접수번호				접수일자			
				수령자			
				처리기한			

[별지 제2호서식]

일상감사대장

접수 번호	접수 일자 (처리 부서)	건 명 및 업무요지	감사의견 및 감 사 결 과	조 치 결 과		비고
				접수일자	조치내용	

[별지 제3호서식]

일상감사 의견서

검토자 :

대상부 서 건 명		의견서번호		접수일자	
				회보일자	
검 토 의 견				비 고	

확인 : 감사담당관 (인)

[별지 제4호서식]

감사의견에 대한 조치결과 통보서

수신 : 감사담당관

발신 :

대상부서		시행일자		의견서번호	
건명					
검토의견					
1. 업무요지					
2. 감사의견					
3. 조치내용(불채택시는 그 사유)					
4. 관계자료 및 그 밖의 사항					
작성자 : 소속		직급		성명	(인)